

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1879/2536

นาง น วน สุข วัน  
สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการ สังกัด  
กระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร

โจทก์

ผู้ร้อง

จำกััด

ผู้ร้อง

ร้อยตรี กฤตยาหรือพนม ศ รี พิมพ์ กับ  
พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2511 มาตรา 4, มาตรา 11, มาตรา 14

การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกหาอาจะกระทำให้มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลภายนอกได้ไม่เมื่อหนี้ของผู้ร้องที่จะต้องคืนเป็นค่าหุ้นให้แก่จำเลยทั้งสองเป็นหนี้มีเงื่อนไขว่า ผู้ร้องจะต้องคืนให้ต่อเมื่อจำเลยทั้งสองพ้นจากการเป็นสมาชิกของผู้ร้องแล้ว แม้ศาลจะออกคำสั่งอายัดให้ได้แต่คำสั่งศาลดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขแห่งนี้นั้นหาได้ไม่

---

คดีสืบเนื่องมาจาก ศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 56,250 บาทแก่โจทก์จำเลยทั้งสองชำระศาลชั้นต้น

ออกหมายอายัดเงินค้ำหุ้นของจำเลยทั้งสองที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ผู้ร้องตามที่โจทก์ขอ โดยให้ผู้ร้องส่งมอบหรือชำระเงินดังกล่าวแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 7 วัน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ตามระเบียบข้อบังคับของผู้ร้องระบุว่าจำเลยทั้งสองจะมีสิทธิเรียกร้องเงินค้ำหุ้นคืนต่อเมื่อลาออกจากสมาชิกหรือตาย การออกหมายอายัดเป็นการบังคับคดีอันกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอก ขอให้เพิกถอนหมายอายัด

โจทก์ยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นตามที่คู่ความรับกันว่า จำเลยทั้งสองเป็นสมาชิกและถือหุ้นของผู้ร้องโดยจำเลยที่ 1 มีหุ้นอยู่กับผู้ร้องเป็นเงิน 9,640 บาท และจำเลยที่ 2 มีหุ้นอยู่กับผู้ร้องเป็นเงิน 20,100 บาท โดยหุ้นดังกล่าวถือเป็นทุนในกิจการของผู้ร้อง ผู้ร้องมีข้อบังคับว่า สมาชิกจะขายหรือโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ สมาชิกจะมีสิทธิเรียกร้องเงินค้ำหุ้นต่อเมื่อขาดจากการเป็นสมาชิกหรือลาออก ที่ผู้ร้องฎีกาว่า เงินค้ำหุ้นของจำเลยทั้งสองเป็นเงินทุนของผู้ร้อง ผู้ร้องจะต้องคืนเงินค้ำหุ้นให้แก่จำเลยทั้งสองต่อเมื่อจำเลยทั้งสองลาออกจากการเป็นสมาชิกของผู้ร้อง การที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้ผู้ร้องส่งมอบเงินค้ำหุ้นให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 7 วัน นับแต่วันรับคำสั่ง จึงเป็นการบังคับคดีอันกระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอก จึงชอบที่จะเพิกถอนหมายอายัดนั้น

เห็นว่าเมื่อปรากฏว่าผู้ร้องมีข้อบังคับดังกล่าว หนี้ของผู้ร้องที่จะต้องคืนเงินค่าหุ้นให้ แก่จำเลยทั้งสองจึงเป็นหนี้ที่มีเงื่อนไขว่าผู้ร้องจะต้องคืนให้จำเลยทั้งสองต่อเมื่อ จำเลยทั้งสองพ้นจากการเป็นสมาชิกของผู้ร้องแล้ว แม้ศาลจะออกคำสั่งอายัดให้ได้ แต่คำสั่งศาลดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขแห่งหนี้้นหาได้ไม่ เพราะอาจมีผลกระท บต่อสิทธิของผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และเป็นลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้นได้ การที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้ผู้ร้องชำระเงินค่าหุ้นของจำเลยทั้งสองภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง โดยมีได้มีเงื่อนไขใด ๆ เลย จึงไม่ต้องการเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น"

อำนาจแก่สหกรณ์ที่จะออกข้อบังคับใช้บังคับในกิจการของสหกรณ์นั้นได้เอง เพื่อที่จะ  
ทำให้สามารถบริหารกิจการของตนได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฐานะของ  
สหกรณ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลคล้ายคลึงกับห้างหุ้นส่วนหรือ  
บริษัท แต่วัตถุประสงค์นั้นแตกต่างกันเพราะห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นมี  
วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันกำไรกันแต่สหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะบุคคลซึ่งร่วม  
กันดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสำคัญ (โปรดดูประมวลกฎหมาย  
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012 และพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ มาตรา 4) ส่วนทุนของ  
สหกรณ์นั้นกำหนดให้แบ่งหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน(มาตรา 11) พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ  
นับว่าคล้ายคลึงกับบริษัทจำกัดมาก(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  
1096) ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือสมาชิกของสหกรณ์มีหนี้สินนอกสหกรณ์จนถูก  
ฟ้องร้องบังคับคดีนำเงินไปใช้หนี้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแต่ไม่เพียงพอ ปัญหาที่ว่าเจ้า  
หนี้ตามคำพิพากษาจะอายัดเงินค่าหุ้นของสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกหนี้ของ  
สหกรณ์อยู่ด้วย มาชำระหนี้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้หรือไม่ ศาลฎีกามีคำพิพากษา  
มาตลอดว่าอายัดได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3673/2530, 3648/2534 และ  
5593/2534) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1879/2536 ตามหัวข้อหมายเหตุนี้คงเดินตาม  
แนวคำวินิจฉัยเดิมซึ่งเป็นบรรทัดฐาน ปัญหาที่ตามมาสำหรับสหกรณ์ทั้งหลายก็คือถ้า  
หากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นมาก ๆ ในแต่ละสหกรณ์ย่อมมีผลกระทบต่อสหกรณ์ซึ่งเป็น  
องค์กรสถาบันการเงินที่สำคัญระดับชาติ เพราะทำให้ทุนลดน้อยถอยลงจนอาจไม่  
สามารถดำรงคงอยู่ได้ จริงอยู่เงินค่าหุ้นที่สมาชิกส่งให้แก่สหกรณ์นั้น เมื่อสมาชิกพ้น  
จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์สหกรณ์จะต้องคืนเงินค่าหุ้นให้สมาชิกทันที เว้นแต่  
สมาชิกจะเป็นหนี้สหกรณ์อยู่ สหกรณ์จะหักเงินค่าหุ้นไว้ก่อน เหลือเท่าใดจึงคืนให้  
สมาชิก ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ แต่สหกรณ์ก็มีใช้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของ  
สมาชิกยอมไม่ผูกพันเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (คำพิพากษาศาล  
ฎีกาที่ 3648/2534) เมื่อเป็นเช่นนี้ความเสียหายอาจเกิดแก่สหกรณ์ได้ เมื่อพิจารณา

ตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524 ก็มีได้บัญญัติไว้ว่าให้หุ้นซึ่งเป็นทุนของสหกรณ์อยู่นอกเหนือการบังคับคดี หรือมีบุริมสิทธิดังเช่นบทบัญญัติบางกรณีที่จะยกเว้นไว้เลย เช่น ตามบทบัญญัติว่า ด้วยครอบครัวเรื่องสิทธิที่จะได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1598/41) หรือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286ได้ระบุสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาบาง กรณีว่าไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี หรือมีการระบุว่าให้มีบุริมสิทธิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287) ดังนั้น ควรแก้ไขบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ดังกล่าวโดยเทียบเคียงกับบทบัญญัติที่กล่าวอ้างข้าง ต้น เช่น ระบุให้หุ้นซึ่งเป็นทุนของสหกรณ์มีบุริมสิทธิไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการ บังคับคดี โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษานั้นด้วย และพร้อม กันนั้นก็ต้องมีให้มีผลกระทบต่อสหกรณ์ที่ดำรงอยู่ได้เพราะเงินค่าหุ้นจากสมาชิกของ สหกรณ์ทั้งหมดและเป็นกิจการที่รัฐบาลสนับสนุนมาตลอดเพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน และนับแต่มีการจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ได้จดทะเบียนเป็น สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ถึงบัดนี้เกือบ 80 ปี แล้วกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ควรต้องพัฒนาและคุ้มครองประโยชน์ของสมาชิก รวมทั้งให้ทันกับโลกธุรกิจในปัจจุบันด้วย พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา